



P U T U S A N
Nomor 274/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANIEL ROMATUA SIAHAAN ALIAS ABDUL;**
2. Tempat lahir : Simangambat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 274/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL ROMATUA SIAHAAN Alias ABDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL ROMATUA SIAHAAN Alias ABDUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah baju dinas satpam warna Cream yang telah sobek

Dikembalikan kepada saksi Esra Efendi Batubara

2. 1 (satu) bilah pisau egrek tanpa gagang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-53/Eoh.2/LABUSEL/04/2025 tanggal 22 April 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DANIEL ROMATUA SIAHAAN Alias ABDUL** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar Pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Divisi I Blok 40 Kamar mesin perkebunan PT.Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana, “**penganiayaan**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar Pukul 10.15 WIB saat saksi korban Esra Efendi Batu Bara berada di Divisi I Blok 40 Kamar mesin perkebunan PT.Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba tiba didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “kenapa ditangkap istriku pas mengutip berondolan” kemudian saksi korban menjawab “ditangkaplah namanya bersalah mengutip berondolan di STA” kemudian terdakwa mengatakan “kenapa ditarek-tarek istriku” kemudian saksi korban menjawab “siapa yang narek Namanya diam mau melarikan diri ya kupeganglah bajunya” lalu terdakwa menjawab “badan istriku sakit-sakit karena ditarek itu sampai kubawa ke tukang kusus” lalu saksi korban menjawab “mana ada kutarek” lalu terdakwa mengatakan “Jadi apa maumu secara kekerasan atau dimana kutunggu kau diluar” kemudian saksi korban menjawab “ bukan begitu bang” lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek yang berada diatas sepeda motor milik terdakwa dan menghampiri saksi korban sambil mengakat pisau egrek dan berkata “ ma uku congkel matamu pakai pisau ini” kemudian saksi korban menjawab “jangan gitu bang baik baeklah ngomongnya” kemudian terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut kearah muka saksi korban yang kemudian berhasil ditangkap oleh saksi korban sehingga pipi kanan saksi korban mengalami luka gores sabetan ujung pisau egrek kemudian terdakwa dengan saksi korban langsung bergulat ditanah dengan terdakwa masih memegang 1 (satu) buah pisau egrek kemudian saat sedang bergulat ditanah tiba tiba datang saksi Awal bakti harahap dan saksi Harianto Maruli Tua Sitorus dan mengatakan “ woi ngapain kamu itu” kemudian mendengar tersebut terdakwa langsung berdiri dan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dr. LILI AFWANI SIREGAR sesuai nomor: 445/0589/UPT-LP/II/ 2025 tanggal 21 Februari 2025, tepat pada pipi kanan dijumpai luka lecet disertai memar seluas lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, bentuk memanjang, berwarna kemerahan, dijumpai luka lecet di hidung seluas dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk memanjang, berwarna kemerahan, pada punggung kiri atas dijumpai luka lecet disertai memar seluas Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter, bentuk memanjang, berwarna kemerahan, pada bahu kanan dijumpai luka lecet disertai memar seluas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tujuh sentimeter dikali satu sentimeter bentuk memanjang warna kemerahan, pada bahu kiri dijumpai luka memar seluas empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter bentuk memanjang warna kemerahan, pada lengan kiri dijumpai luka memar seluas dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter bentuk memanjang warna kemerahan, pada punggung kiri bawah, dijumpai tiga luka memar masing-masing seluas empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, bentuk memanjang, warna kemerahan, pada punggung kanan dijumpai luka memar seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, bentuk memanjang warna kemerahan, pada lengan tangan kanan dijumpai luka memar seluas tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, bentuk memanjang warna kemerahan, pada dahi dijumpai luka memar seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan, warna kemerahan, pada dada atas dijumpai dua luka memar masing-masing seluas dua sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada sekitar payudara kanan dijumpai tiga luka memar masing-masing seluas lima sentimeter kali nol koma dua, tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter bentuk memanjang, warna kemerahan dan luka tersebut dibuat oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANIEL ROMATUA SIAHAAN Alias ABDUL pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar Pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Divisi I Blok 40 Kamar mesin perkebunan PT.Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Rap



Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar Pukul 10.15 WIB saat saksi korban Esra Efendi Batu Bara berada di Divisi I Blok 40 Kamar mesin perkebunan PT.Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba tiba didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kenapa ditangkap istriku pas mengutip berondolan" kemudian saksi korban menjawab "ditangkaplah namanya bersalah mengutip berondolan di STA" kemudian terdakwa mengatakan "kenapa ditarek-tarek istriku" kemudian saksi korban menjawab "siapa yang narek Namanya diam mau melarikan diri ya kupeganglah bajunya" lalu terdakwa menjawab "badan istriku sakit-sakit karena ditarek itu sampai kubawa ke tukang kusuk" lalu saksi korban menjawab "mana ada kutarek" lalu terdakwa mengatakan "Jadi apa maumu secara kekerasan atau dimana kutunggu kau diluar" kemudian saksi korban menjawab " bukan begitu bang" lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek yang berada diatas sepeda motor milik terdakwa dan menghampiri saksi korban sambil mengakat pisau egrek dan berkata " ma uku congkel matamu pakai pisau ini" kemduian saksi korban menjawab "jangan gitu bang baik baeklah ngomongnya".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Esra Efendi Batu Bara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengayunkan 1 (satu) balah pisau egrek ke wajah Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB di Divisi I Blok 40 Kamar Mesin Perkebunan PT. Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB sewaktu Saksi berada Divisi 1 Blok 40 Kamar Mesin Perkebunan PT. Sumber Tani Agung melaksanakan tugas rutinitas patroli lalu tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dan kemudian berkata "Kenapa ditangkap istri ku pas mengutip



berondolan" lalu Saksi jawab "Ditangkaplah namanya bersalah mengutip berondolan di STA";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa ditarok-tarek istriku" lalu Saksi jawab "Siapa yang narek namanya diam mau melarikan diri ya ku peganglah bajunya" lalu Terdakwa berkata "Badan istriku sakit-sakit karna ditarok itu sampai ku bawa ketukang kusuk" lalu Saksi jawab "Mana ada ku tarek-tarek itu" lalu Terdakwa berkata "Jadi apa mau mu secara kekerasan atau dimana kutunggu kau diluar" lalu Saksi jawab "Bukan begitu bang";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek yang berada diatas sepeda motor miliknya dan kemudian datang menghampiri Saksi sambil mengangkat 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut kearah Saksi dan mengatakan "Mau kau ku congkel mata mu pakai pisau ini" lalu Saksi jawab "Jangan gitu bang baik-baeklah ngomongnya" lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut kearah muka Saksi dan kemudian Saksi menangkapnya sehingga pipi Saksi sebelah kanan mengalami luka gores sabetan ujung pisau egrek tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa langsung bergulat diatas tanah sambil Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut, lalu tidak berapa lama datang Saksi Awal Bakti Harahap bersama dengan Saksi Harianto Maruli Tua Sitorus dan mengatakan "Woi ngapaen kamu itu" dan dengan spontan karna mendengar suara tersebut Terdakwa melepaskan tangannya dari badan Saksi dan langsung berdiri dan mengambil sepeda motor miliknya dan langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Awal Bakti Harahap bersama dengan Saksi Harianto Maruli Tua Sitorus langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka gores dibagian pipi sebelah kiri, luka gores bagian pundak kanan dan kiri, luka gores dibagian dada sebelah kanan, luka gores dibagian



punggung sebelah kiri dan Saksi mengalami trauma sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Awal Bakti Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengayunkan 1 (satu) balah pisau egrek ke wajah Saksi Esra Efendi Batu Bara pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB di Divisi I Blok 40 Kamar Mesin Perkebunan PT. Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.10 WIB sewaktu Saksi berada di Blok 34 perkebunan PT. Sumber Tani Agung lalu tiba-tiba Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya lalu Saksi bertemu dengan mertua Terdakwa dan bertanya dengan mengatakan "Siapa tadi yang menangkap anakku pas mengambil berondolan buah kelapa sawit, aku gak terima anakku dipegang-pegang dan ditarik-tarik" lalu Saksi menjawab "udahlah bang gak usah ikut campur nanti abang yang kenak masalah karna abang bawa parang";

- Bahwa kemudian mertua Terdakwa mengatakan "Menantu ku pun sudah perginya mencari orang yang menangkap anak ku itu" lalu mertua Terdakwa langsung pergi, kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan bertemu di Blok 40 pinggiran kebun masyarakat lalu Saksi bertanya apa tujuannya untuk bertemu dengan Saksi Esra Efendi Batu Bara lalu Terdakwa menjawab "Aku gak terima istriku ditarik-tarik dan dipegang-pegang" lalu Saksi berama rekan Saksi berkata "Bisa kau jumpa sama dia tapi jangan anarkis";

- Bahwa selanjutnya Saksi mempertemukan Saksi Esra Efendi Batu Bara dengan Terdakwa dan mereka langsung bersalaman, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Esra Efendi Batu Bara kenapa istrinya dipegang dan ditarik-tarik" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara menjawab "Gak ada istriku ku tarik dan ku pegang-pegang";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi bersama dengan istrinya dengan mengatakan "Aku akan laporkan ke Polsek" lalu Saksi



langsung pergi patroli masing-masing, dan tidak berapa lama patroli Saksi pergi ke tempat Saksi Esra Efendi Batu Bara bertugas dikarenakan perasaan Saksi tidak enak akibat kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB Saksi sampai di Divisi I Blok 40 Kamar Mesin lalu Saksi melihat Saksi Esra Efendi Siahaan dan Terdakwa sedang bergumul lalu Saksi langsung mengatakan sambil berteriak "Woi apanya itu" lalu Terdakwa langsung melepaskan pelukannya dari Saksi Esra Efendi Siahaan dan dikarenakan Saksi melihat Terdakwa ada memegang 1 (satu) bilah pisau egrek sehingga Saksi tidak berani mendekat;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi begitu saja dan tidak berapa lama Saksi Harianto Maruli Tua Sitorus datang dan menanyakan kejadian tersebut lalu Saksi bersama Saksi Esra Efendi Siahaan dan Saksi Harianto Maruli Tua Sitorus langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Esra Efendi Siahaan, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Esra Efendi Batu Bara mengalami luka gores dibagian pipi sebelah kiri, luka gores bagian pundak kanan dan kiri, luka gores dibagian dada sebelah kanan, luka gores dibagian punggung sebelah kiri dan Saksi Esra Efendi Siahaan mengalami trauma sehingga membuat Saksi Esra Efendi Siahaan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Harianto Maruli Tua Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egrek ke wajah Saksi Esra Efendi Batu Bara pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB di Divisi I Blok 40 Kamar Mesin Perkebunan PT. Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB sewaktu Saksi sedang patroli di Blok 32 Perkebunan PT. Sumber Tani Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke Blok 40 Kamar Mesin lalu sekitar jaraknya 20 (dua puluh) meter, Saksi melihat Terdakwa sedang bergumul yang mana posisi Saksi Esra Efendi Batu Bara berada dibawah sedangkan Terdakwa diatas;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul ke daerah muka Saksi Esra Efendi Batu Bara sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dan langsung bergerak menuju kearah Saksi Esra Efendi Batu Bara dan Terdakwa bergumul dan dikarenakan Saksi datang, Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Esra Efendi Siahaan dan Saksi Awal Bakti Harahap langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Esra Efendi Siahaan, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Esra Efendi Batu Bara mengalami luka gores dibagian pipi sebelah kiri, luka gores bagian pundak kanan dan kiri, luka gores dibagian dada sebelah kakan, luka gores dibagian punggung sebelah kiri dan Saksi Esra Efendi Siahaan mengalami trauma sehingga membuat Saksi Esra Efendi Siahaan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egrek ke wajah Saksi Esra Efendi Batu Bara pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB di Divisi I Blok 40 Kamar Mesin Perkebunan PT. Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun Pardomuan bersama dengan istri Terdakwa menuju ke Perkebunan PT.Sumber Tani Agung untuk mencari Saksi Esra

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Efendi Batu Bara yang mana ialah yang menangkap istri Terdakwa sewaktu mengambil berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Awal Bakti Harahap teman dari Saksi Esra Efendi Batu Bara, lalu Terdakwa mengatakan "Aku mau nanyak diapain si Esra istriku kenapa besakitan badannya aku mau bagus-bagusnya bang" lalu dijawab Saksi Awal Bakti Harahap "Kalau mau bagus-bagusnya kamu biar ku jumpakan";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa dan Saksi Awal Bakti Harahap pergi menemui Saksi Esra Efendi Batu Bara dan bertemu di Blok 32 lalu Terdakwa langsung menjabat tangan Saksi Esra Efendi Batu Bara sambil mengatakan "Kau apain semalam istriku" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara menjawab "Emang ku apain istrimu rupanya, kan kupegang ajanya kakak itu" lalu Terdakwa mengatakan "Kau jangan kuat-kuat suaramu ku lanjutkan ini ke Polsek" lalu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah egrek milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menuju perkebunan PT. Sumber Tani Agung untuk mencari Saksi Esra Efendi Batu Bara dan Terdakwa melihat Saksi Esra Efendi Batu Bara berada di cakruk di Kamar Mesin perkebunan PT. Sumber Tani Agung sedang duduk-duduk dan Terdakwa mengatakan "Kau apain rupanya binikku kenapa besakitan badannya" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara menjawab "Emang ku apain rupanya kakak itu bg aku gak terima dibilang aku bergelut dan berpelukan dengan kakak itu bg";

- Bahwa selanjutnya mendengar perkataan Saksi Esra Efendi Batu Bara begitu Terdakwa mengatakan "Kok melawan kau ayok keluar sana sambil membacokkan egrek tersebut ke tiang cakruk" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara langsung berdiri dan kemudian bergeser dari cakruk dan Terdakwa mengatakan "Kau mau kuongkel matamu pakek egrek ini" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara langsung mau pergi lalu Terdakwa tarik dan Terdakwa ditolak Saksi Esra Efendi Batu Bara;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Esra Efendi Batu Bara saling bergumul, lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Esra Efendi Batu Bara menuju ke rumah Terdakwa di Dusun



Pardomuan dan sekira pukul 13.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba datang 3 (tiga) orang personil Polsek Sungai Kanan dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sungai Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Esra Efendi Batu Bara Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Esra Efendi Batu Bara dikarenakan Saksi Esra Efendi Batu Bara menangkap istri Terdakwa sewaktu mengambil berondolan buah kelapa sawit dan dari pengakuan istri Terdakwa, istri Terdakwa ditarik-tarik dan di borgol sehingga membuat Terdakwa emosi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 445/0589/UPT.LP/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Lili Afwani Siregar, dokter umum di UPT. Puskesmas Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan hasil pemeriksaan didapat Kesimpulan ditemukan luka pada bagian pipi kanan, hidung, punggung kiri atas, bahu kanan, bahu kiri, lengan kiri, punggung kiri bawah, punggung kanan, lengan tangan kanan, dahi, dada atas, dan sekitar payudara kanan akibat trauma tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau egrek tanpa gagang;
2. 1 (satu) buah baju dinas satpam warna cream yang telah sobek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB di Divisi I Blok 40 Kamar Mesin Perkebunan PT. Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten



Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengayunkan 1 (satu) balah pisau egrek ke wajah Saksi Esra Efendi Batu Bara;

- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Esra Efendi Batu Bara dikarenakan Saksi Esra Efendi Batu Bara menangkap istri Terdakwa sewaktu mengambil berondolan buah kelapa sawit dan dari pengakuan istri Terdakwa, istri Terdakwa ditarik-tarik dan di borgol sehingga membuat Terdakwa emosi;

- Bahwa benar saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Esra Efendi Batu Bara Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Esra Efendi Batu Bara mengalami luka gores dibagian pipi sebelah kiri, luka gores bagian pundak kanan dan kiri, luka gores dibagian dada sebelah kakan, luka gores dibagian punggung sebelah kiri dan Saksi Esra Efendi Siahaan mengalami trauma sehingga membuat Saksi Esra Efendi Siahaan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/0589/UPT.LP/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Lili Afwani Siregar, dokter umum di UPT. Puskesmas Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Daniel Romatua Siahaan alias Abdul** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB di Divisi I Blok 40 Kamar Mesin Perkebunan PT. Sumber Tani Agung Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengayunkan 1 (satu) balah pisau egrek ke wajah Saksi Esra Efendi Batu Bara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB sewaktu Saksi Esra Efendi Batu Bara berada Divisi 1 Blok 40 Kamar Mesin Perkebunan PT. Sumber Tani Agung melaksanakan tugas rutinitas patroli lalu tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi Esra Efendi Batu Bara dan kemudian berkata "Kenapa ditangkap istri ku pas mengutip berondolan" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara



jawab "Ditangkaplah namanya bersalah mengutip berondolan di STA", kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa ditarek-tarek istriku" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara jawab "Siapa yang narek namanya diam mau melarikan diri ya ku peganglah bajunya" lalu Terdakwa berkata "Badan istriku sakit-sakit karna ditarek itu sampai ku bawa ketukang kusus" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara jawab "Mana ada ku tarek-tarek itu" lalu Terdakwa berkata "Jadi apa mau mu secara kekerasan atau dimana kutunggu kau diluar" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara jawab "Bukan begitu bang", selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek yang berada diatas sepeda motor miliknya dan kemudian datang menghampiri Saksi Esra Efendi Batu Bara sambil mengangkat 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut kearah Saksi dan mengatakan "Mau kau ku congkel mata mu pakai pisau ini" lalu Saksi Esra Efendi Batu Bara jawab "Jangan gitu bang baik-baeklah ngomongnya" lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut kearah muka Saksi dan kemudian Saksi Esra Efendi Batu Bara menangkapnya sehingga pipi Saksi Esra Efendi Batu Bara sebelah kanan mengalami luka gores sabetan ujung pisau egrek tersebut, kemudian Saksi Esra Efendi Batu Bara dan Terdakwa langsung bergulat diatas tanah sambil Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut, lalu tidak berapa lama datang Saksi Awal Bakti Harahap bersama dengan Saksi Harianto Maruli Tua Sitorus dan mengatakan "Woi ngapaen kamu itu" dan dengan spontan karna mendengar suara tersebut Terdakwa melepaskan tangannya dari badan Saksi Esra Efendi Batu Bara dan langsung berdiri dan mengambil sepeda motor miliknya dan langsung pergi, selanjutnya Saksi Esra Efendi Batu Bara bersama Saksi Awal Bakti Harahap bersama dengan Saksi Harianto Maruli Tua Sitorus langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Esra Efendi Batu Bara dikarenakan Saksi Esra Efendi Batu Bara menangkap istri Terdakwa sewaktu mengambil berondolan buah kelapa sawit dan dari pengakuan istri Terdakwa, istri Terdakwa ditarik-tarik dan di borgol sehingga membuat Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Esra Efendi Batu Bara Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau egrek;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Esra Efendi Batu Bara mengalami luka gores dibagian pipi sebelah kiri, luka gores bagian pundak kanan dan kiri, luka gores dibagian dada sebelah kanan, luka gores dibagian punggung sebelah kiri dan Saksi Esra Efendi Siahaan mengalami trauma sehingga membuat Saksi Esra Efendi Siahaan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/0589/UPT.LP/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Lili Afwani Siregar, dokter umum di UPT. Puskesmas Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek tanpa gagang, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju dinas satpam warna cream yang telah sobek, yang merupakan milik Saksi Esra Efendi Batu Bara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Esra Efendi Batu Bara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Esra Efendi Batu Bara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Romatua Siahaan alias Abdul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau egrek tanpa gagang;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) buah baju dinas satpam warna cream yang telah sobek;
Dikembalikan kepada Saksi Esra Efendi Batu Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.